



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/673/2026, de 16 de julio, por la que se formula el informe ambiental estratégico de la modificación puntual de las Normas Urbanísticas Municipales en el sector MUR-A y estudio de detalle, en el término municipal de Pelabravo (Salamanca). Expte.: EAES/2026/040.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, recoge en su artículo 6.2 los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación ambiental estratégica simplificada, a los efectos de poder determinar que dichos planes y programas no tendrán efectos significativos sobre el medio ambiente, en los términos establecidos en el informe ambiental estratégico, o bien que los mismos deben someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria porque podrían tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se ha presentado solicitud de inicio de la evaluación ambiental estratégica simplificada de la aprobación de la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales, en el sector MUR-A, de suelo urbano no consolidado de uso predominante industrial, pasando a ser continuo, y su desarrollo por un estudio de detalle, en el término municipal de Pelabravo (Salamanca).

El citado artículo 6.2 especifica que, entre otros supuestos, las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el artículo 6.1 serán objeto de una evaluación estratégica simplificada, cuyo procedimiento se regula en los artículos 29 a 32, y de conformidad con los criterios establecidos en el Anexo V.

Asu vez, el artículo 5.2.f) de la Ley de evaluación ambiental define como modificaciones menores los cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales de las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en los efectos previstos o en la zona de influencia.

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente, es el órgano ambiental, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Mediante Decreto 2/2026, de 13 de junio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, las competencias que correspondan a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y ordenación del Territorio en materia de evaluación ambiental, por tanto, corresponde al titular de la citada Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental la competencia para dictar esta orden.

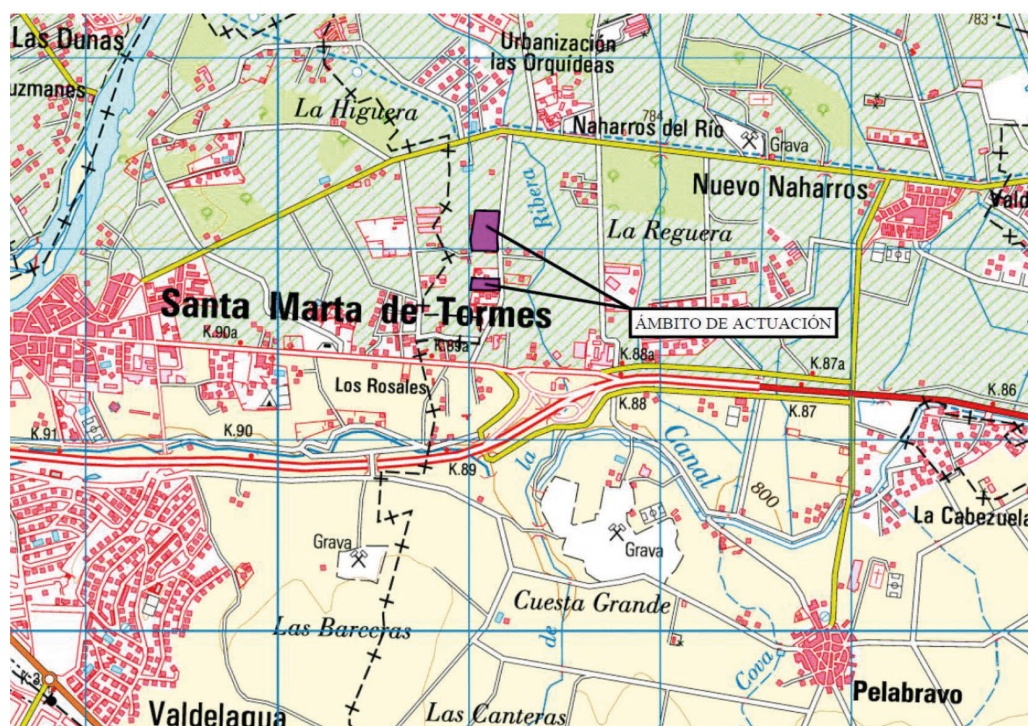
1. Objeto y descripción del plan o programa.

La ordenación urbanística en el municipio de Pelabravo se encuentra establecida por unas Normas Urbanísticas Municipales, cuya aprobación definitiva fue por Acuerdo de 17 de diciembre de 2003 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Salamanca, y publicadas en el B.O.C. y L. del 30/04/2004.

El alcance de la «Modificación Puntual + Estudio de Detalle» que nos ocupa es:

- Por lo que respecta a la primera de ellas: modificar dos parámetros de ordenación general propios del suelo urbano no consolidado en un municipio con Normas Urbanísticas.
- Por lo que respecta a la segunda: establecer las determinaciones de ordenación detallada ya que afecta a un sector de suelo urbano no consolidado sin ordenación detallada.

En dichas NUM se delimitan una serie de sectores de suelo urbano no consolidado tanto de uso predominante residencial como industrial. Entre los segundos correspondientes a uso predominante «industrial» se encuentra el denominado MUR-A localizado en la parte oeste del término municipal limitado al este, por el camino que conecta la carretera Santa Marta-Nuevo Naharros y la nacional N-501; al oeste, por un desagüe del Canal de Villagonzalo; al norte, por el sector de suelo urbanizable UBZ-2; al sur por el sector de suelo urbano no consolidado MUR-C.



Los objetivos de la Modificación Puntual son los siguientes:

- Cambio de la delimitación del sector de suelo urbano no consolidado de uso predominante industrial MUR-A pasando a ser continuo de tal manera que:
 - Sea sector independiente
 - Cumpla sus deberes de cesión, equidistribución y cesión de manera autónoma dentro de su respectivo espacio físico
 - Aumentar la edificabilidad del ámbito de actuación desde un 0,25 m² e / m² s asignado por el instrumento de planeamiento general a 0,40 m² e /m² s.
 - Se desarrolle en su totalidad con un Estudio de Detalle

Los objetivos del estudio de detalle son los siguientes:

- Fijar los condicionantes de partida establecidos por la legislación aplicable para el desarrollo del ámbito, así como estudiar todas las afecciones existentes en las zonas que se tratan en este documento para tener un conocimiento profundo de ellas.
- Definir la ordenación pormenorizada del mismo estableciendo las zonas y concretando el aprovechamiento del sector en edificaciones residenciales y de equipamiento público, regulando los parámetros de implantación de usos y condiciones de las mismas en cada zona.
- Determinar las cesiones de equipamientos, aparcamientos y espacios libres públicos para cubrir las reservas establecidas en la legislación urbanística (tanto estatal como autonómica).
- Definir el trazado y características básicas (morfológicas y tipológicas) de la red viaria interior, así como su enlace con la red actual.
- Definir el trazado y características básicas de las redes de servicios tanto municipales (abastecimiento, riego, saneamiento, pluviales y alumbrado público) como no municipales (eléctricas, telecomunicaciones, gas y telefónicas).
- Fijar las condiciones tipológicas, de posición y forma de cada una de las clases de edificaciones definidas en nuestros ámbitos de actuación.
- Estimar los costes inherentes al desarrollo urbanístico para su posterior equidistribución a través del correspondiente Proyecto de Actuación.
- Realizar un estudio previo del impacto del desarrollo urbanístico de ambos sectores en las haciendas públicas.

2. Consultas realizadas.

La Ley de evaluación ambiental establece en sus artículos 30 y 31 que, previamente a la formulación del informe ambiental estratégico, el órgano ambiental realice consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, orientadas a conocer si el plan o programa a evaluar puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente.

Se han realizado consultas a:

- Confederación Hidrográfica del Duero, que emite informe.
- Dirección General de Patrimonio Cultural, que emite informe.
- Agencia de Protección Civil y Emergencias, que emite informe.
- Diputación Provincial de Salamanca.
- Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, que emite informe.
- Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Salamanca, que remite copia del informe previo sobre planeamiento urbanístico emitido en la fase de consultas previas, pero que no se tiene en cuenta al no ser el solicitado para este nuevo trámite.
- Ecologistas en Acción de Salamanca.

La Confederación Hidrográfica del Duero emite informe, en el que manifiesta que el cauce más cercano al Sector es el arroyo de la Ribera que se encuentra a más de 100 m al oeste del mismo. En consecuencia, el ámbito objeto de planeamiento no está afectado por ninguna zona de protección de cauces (servidumbre y policía).

En cuanto a la posible afección por zonas o terrenos inundables, considerando la escasa entidad y régimen discontinuo del arroyo de la Ribera a su paso por la zona de estudio y el alto grado de antropización del cauce aguas arriba debido a la ejecución de diversas infraestructuras viarias, así como por su ubicación en una zona regable, en principio, se descarta tal afección.

Con respecto a la calidad de las aguas, este Organismo de cuenca informa que las aguas residuales de Pelabravo están conectadas a través de un emisario a la red de saneamiento de Santa Marta de Tormes para su posterior tratamiento en la EDAR de Salamanca, y por lo tanto, son tratadas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (E.D.A.R.) de dicha localidad, cuyo tratamiento de depuración consiste en desbaste, tamizado, desarenado-desengrasado, decantación primaria y tratamiento biológico mediante fangos activos con decantación secundaria y desinfección. El vertido, una vez depurado, se realiza al cauce del río Tormes. Según el seguimiento realizado por este Organismo, el funcionamiento de la depuradora es correcto, teniendo en la actualidad una línea en desuso, que en caso de necesidad por razones de capacidad se podría poner en funcionamiento. Este Organismo se recomienda que todos los nuevos desarrollos que se planteen se conecten al citado colector.

Respecto al abastecimiento de la población, informa que el abastecimiento de la localidad de Pelabravo se lleva a cabo a través del suministro mancomunado que facilita la Mancomunidad del Azud de Villagonzalo de Tormes, que tiene inscrita en el Registro de Aguas de este Organismo de cuenca una concesión de un aprovechamiento de aguas derivadas del río Tormes que otorga un caudal máximo de 40,76 l/s del río Tormes y un caudal continuo equivalente de 14 l/s destinado al abastecimiento de la población de los núcleos que conforman la citada Mancomunidad: Machacón, Pelabravo, Villagonzalo de Tormes, Huerta, Amatos, Francos, Nuevo Naharros, Carpio y Calvarrasa de Abajo. Asimismo, y a pesar de no formar parte de dicha Mancomunidad, se ha ejecutado un ramal para el abastecimiento de la localidad de Huerta en situaciones de emergencia o necesidad.

Finaliza el informe indicando que de acuerdo con la documentación aportada y comprobados los datos obrantes en este Organismo, sobre afección a obras, proyectos e infraestructuras de este Organismo de cuenca., de acuerdo con la documentación aportada, y comprobados los datos obrantes en este Organismo de cuenca, la actuación se sitúa dentro de la zona regable denominada «Canal de Villagonzalo», discurriendo el propio Canal a más de 250 metros al sureste del ámbito de estudio. En este sentido, en caso de realizarse obras que pudieran afectar al canal principal o a la red de acequias de la mencionada zona regable se deberá solicitar la correspondiente autorización administrativa en esta Confederación Hidrográfica.

La Dirección General de Patrimonio Cultural emite informe en el que indica que con Fecha 21 de octubre de 2025, el jefe del Servicio Territorial de Salamanca, ha requerido al promotor de la actuación, la presentación de la siguiente documentación:

«Se deberá presentar el estudio arqueológico que prescribe el Art. 59.3 de la Ley 7/2024, de 20 de junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León para lo cual se realizará una prospección arqueológica previa para evaluar la incidencia sobre el patrimonio cultural».

Sin perjuicio de otros informes y/o autorizaciones cuya emisión pudiese corresponder a los órganos centrales o periféricos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en aplicación de lo previsto en la Ley 7/2024, de 20 junio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León, se advierte que según recoge el artículo 59 de la citada Ley, el documento urbanístico tendrá que ser informado preceptivamente por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca.

La Agencia de Protección Civil y Emergencias emite informe en el que indica que, de acuerdo con el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCYL), el municipio de Pelabravo no tiene riesgo de inundaciones. Además, deberá tenerse en cuenta la Cartografía de Peligrosidad y Riesgo de Inundaciones del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables según el RD 903/2010, de evaluación y gestión de riesgos de inundación.

El Plan de Protección Civil ante emergencias por incendios forestales en Castilla y León (INFOCAL), indica que el municipio de Pelabravo presenta un Índice de Riesgo Interfaz Urbano-Forestal medio.

El Plan Especial de Protección Civil ante emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (MPCyL), recoge que el riesgo derivado del transporte de sustancias peligrosas por carretera es medio, y por ferrocarril no ha sido delimitado.

De acuerdo con el RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, el municipio no se encuentra afectado por la Zona de Alerta e Intervención de los establecimientos afectados por la Directiva Seveso.

Por último, la Agencia de Protección Civil y Emergencias informa que ninguna de las actuaciones que se planifiquen, ni los diferentes usos que se asignen al suelo, deben incrementar el riesgo hacia las personas, sus bienes y el medio ambiente, y que, si alguna de las actuaciones derivadas de la aprobación pudiera aumentar potencialmente dicho riesgo sobre las personas, sus bienes o el medio ambiente, deberá hacerse un análisis previo, indicando el grado de afección, así como las medidas necesarias para evitar incrementar dichos riesgos.

El Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, informa que la modificación puntual no presenta coincidencia territorial con espacios protegidos de la Red Natura 2000, espacios naturales protegidos, vías pecuarias y montes de utilidad pública.

Una vez indicados los valores naturales y figuras de protección ambiental coincidentes con el planeamiento urbanístico que se informa, menciona unas cuestiones en relación con las posibles afecciones de actuaciones que se ejecuten al amparo de este Estudio de Detalle:

- Se aplicarán las especificaciones en materia de prevención por riesgo de incendio forestal en el área de interfaz urbano-forestal resultante, conforme la legislación vigente en la materia.
- Se adoptarán medidas preventivas en infraestructuras de suministros eléctricos, primando siempre el carácter subterráneo al aéreo, o medidas que eviten caídas accidentales o atrapamientos de fauna en sistemas de abastecimiento y saneamiento.
- El vertido al Arroyo de la Ribera deberá contar con los sistemas de depuración que procedan y estar debidamente autorizado por el órgano de cuenca.
- En su caso, las líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores desnudos, así como las ampliaciones o modificaciones de líneas eléctricas aéreas de alta tensión ya existentes, deben adoptar las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

3. Análisis según criterios del Anexo V.

Vistos los antecedentes expuestos, las circunstancias que concurren en la aprobación de la modificación puntual de las normas urbanísticas municipales, en el sector MUR-A y estudio de detalle, del término municipal de Pelabravo (Salamanca)», y teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Anexo V de la citada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se concluye que:

- a) En cuanto a las características de la modificación, todos los informes recibidos de las Administraciones públicas afectadas permiten deducir que no deben existir problemas ambientales significativos relacionados con el plan propuesto, y que no existirá una afección indirecta sobre elementos con figuras de protección ambiental, siempre que se tenga en cuenta el informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural; tampoco resulta significativa la medida en que el plan o programa establece un marco para proyectos y otras actividades con respecto a la ubicación, la naturaleza, las dimensiones, las condiciones de funcionamiento o mediante la asignación de recursos.

Se considera que la modificación no influye en otros planes o programas, ni en la integración de consideraciones ambientales con objeto, en particular, de promover el desarrollo sostenible, ni en la implantación de legislación comunitaria o nacional en materia de medio ambiente.

- b) En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, ésta no debe considerarse vulnerable según los criterios del apartado 2.f) del Anexo V, ni el efecto tiene carácter transfronterizo ni acumulativo.

El ámbito territorial de la modificación no se encuentra dentro de la Red Natura 2000; no obstante, la naturaleza de dicho plan o programa permite prever que no es probable que existan efectos significativos sobre los valores naturales.

- c) En lo que se refiere a la magnitud y el alcance espacial de los efectos de la modificación, estos son limitados, y no se ha señalado la presencia de afecciones significativas por su implantación. No obstante, se deberá realizar un análisis de los recursos hídricos disponibles y previstos por el municipio de Pelabravo para hacer frente al Plan que acrediten la viabilidad de los nuevos desarrollos propuestos. Tampoco se ha detectado una especial probabilidad, duración o frecuencia de sus efectos ni éstos tienen la consideración de irreversibles.

Por último, se considera que no deben existir riesgos derivados de la modificación.

Considerando adecuadamente tramitado el expediente, de acuerdo con el procedimiento establecido en la normativa de aplicación anteriormente citada, y vista la propuesta de la Dirección General de Política Ambiental,

RESUELVO

Formular, de acuerdo con la evaluación ambiental estratégica simplificada practicada según la Sección 2ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental, y el análisis realizado de conformidad con los criterios establecidos en su Anexo V, el informe ambiental estratégico de la «modificación puntual de las normas urbanísticas municipales, en el sector MUR-A y estudio de detalle, del término municipal de Pelabravo (Salamanca)», determinando que no es probable que vayan a producirse efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se tenga en cuenta lo señalado por la Dirección General de Patrimonio Cultural, por lo que no se considera necesaria la tramitación de la evaluación ambiental estratégica ordinaria prevista en la Sección 1ª del Capítulo I del Título II de la Ley de evaluación ambiental.

Esta Orden será notificada a los interesados y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.

De conformidad con lo establecido en el artículo 31.5 de la Ley de evaluación ambiental, el informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que apruebe el plan o programa.

Valladolid, 16 de julio de 2026.

*El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,*
Fdo.: JOAQUÍN ANTONIO PINO